

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

5941/25/פ

הצעת חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים (תיקון – קיום הוראות חוק שירות ביטחון כתנאי לסיוע), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 3 1. בחוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז–2017¹, בסעיף 3(א), בסופו יבוא:

"(5) לומד התורה פעל לפי הוראות חוק שירות ביטחון, לרבות קיום חובות שהוטלו עליו מכוחו."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתקן את חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז–2017, ולהתנות את הסיוע הכלכלי הניתן מכוחו במילוי חובות שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986.

בישראל קיים מתח מתמשך בין הצורך בגיוס שוויוני לצבא הגנה לישראל לבין הרצון לאפשר לימודי תורה. לאורך השנים ניתנו פטורים והסדרים שונים לדחיית שירות עבור תלמידי ישיבות, דבר שיצר אי-שוויון בנטל השירות הצבאי ועורר ביקורת ציבורית נרחבת. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, נקבע כי יש לגייס את בני הציבור החרדי לשירות צבאי או לאומי. החלטה זו מבטאת את הערך המרכזי של שוויון בנטל ואת החשיבות של שילוב כלל חלקי החברה הישראלית במאמץ הביטחוני הלאומי.

התיקון המוצע נועד ליצור זיקה ישירה בין מילוי חובות אזרחיות לבין קבלת הטבות מהמדינה. הוא נועד לעודד גיוס לשירות צבאי או לאומי ולחזק את עקרון השוויון בחברה הישראלית. במקביל, התיקון המוצע מכיר בחשיבות לימודי התורה ומאפשר המשך תמיכה בלומדי תורה ובסטודנטים נזקקים, בכפוף למילוי חובותיהם האזרחיות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר (פ/5803/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשפ"ה (30.06.2025)

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 320.